

ORIGINAL

RECIBIDO AGO28/26PM4:30

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 776

INFORME NEGATIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 776, **no recomienda** a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 776 tiene como propósito crear la "Ley para la resiliencia energética de los planteles escolares del sistema de educación pública de Puerto Rico"; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a la instalación de aires acondicionados en las escuelas del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, a los fines de requerir un proceso de evaluación técnica y de autorización previo a la instalación de equipos; precisar la responsabilidad de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) con respecto a las certificaciones de capacidad eléctrica y al mantenimiento preventivo de dichos equipos; disponer sobre la identificación de fuentes de financiamiento sujetas a la disponibilidad de recursos y a los procesos fiscales aplicables.

INTRODUCCIÓN

El adecuado funcionamiento de los planteles escolares constituye un elemento indispensable para garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones que promuevan el bienestar, la seguridad y el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes. La infraestructura escolar no puede concebirse únicamente como el espacio físico en el que se imparte la enseñanza, sino como parte integral del ambiente educativo y,

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

por consiguiente, como un componente que incide directamente sobre la experiencia diaria de estudiantes, maestros y demás personal que labora en nuestras escuelas.

En Puerto Rico, las condiciones climatológicas y el aumento sostenido de las temperaturas han acentuado la necesidad de contar con espacios escolares apropiadamente acondicionados. Las altas temperaturas que pueden experimentarse durante la jornada escolar representan un reto particularmente significativo en aquellos salones y áreas de enseñanza que carecen de sistemas adecuados de ventilación o enfriamiento. Esta realidad hace necesario continuar procurando alternativas que permitan mejorar las condiciones ambientales de los planteles y proveer espacios más apropiados para la enseñanza y el aprendizaje. Precisamente, nuestro ordenamiento ya reconoce la importancia de atender esta situación mediante legislación dirigida a establecer medidas preventivas ante episodios de altas temperaturas, incluyendo la instalación y mantenimiento de sistemas eficientes de enfriamiento en los espacios de enseñanza y áreas comunes.

No obstante, la instalación de unidades de aire acondicionado y de otros equipos de alta demanda energética en las escuelas públicas requiere considerar elementos que trascienden la adquisición de los equipos. La capacidad de la infraestructura eléctrica de cada plantel, la seguridad de estudiantes y empleados, el mantenimiento de los sistemas instalados, la disponibilidad de recursos y la coordinación entre las entidades responsables de la infraestructura escolar son factores esenciales para asegurar que cualquier iniciativa dirigida a mejorar las condiciones ambientales de las escuelas pueda implementarse de manera segura, ordenada y sostenible.

Bor En atención a estas consideraciones, el Proyecto de la Cámara 776 propone crear la "Ley para la resiliencia energética de los planteles escolares del sistema de educación pública de Puerto Rico", con el propósito de establecer un marco uniforme para la adquisición e instalación de unidades de aire acondicionado y otros equipos de alta demanda energética. Entre otras disposiciones, la medida requiere una evaluación y certificación de la capacidad eléctrica del plantel previo a la adquisición e instalación de dichos equipos y procura establecer responsabilidades relacionadas con su mantenimiento y con la identificación de fuentes de financiamiento.

Esta Comisión reconoce el mérito del propósito perseguido por la medida. Resulta razonable procurar que la instalación de equipos que representen una carga energética significativa esté precedida por una evaluación técnica que permita determinar si la infraestructura existente puede sostenerlos sin comprometer la seguridad o el funcionamiento general del plantel. De igual manera, establecer mecanismos dirigidos al mantenimiento preventivo de estos equipos responde a la necesidad de que las inversiones realizadas en beneficio de nuestras comunidades escolares puedan conservarse y utilizarse adecuadamente a largo plazo. De hecho, el propio Departamento de Educación reconoce como adecuado que, antes de adquirir e instalar unidades de aire acondicionado u otros

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

equipos que representen una demanda significativa de energía, se evalúe la capacidad eléctrica del plantel.

Por tanto, esta Comisión reconoce que el Proyecto de la Cámara 776 parte de una preocupación legítima y persigue objetivos de política pública dirigidos a mejorar las condiciones de nuestros planteles escolares, fortalecer la seguridad de su infraestructura eléctrica y procurar que la instalación de sistemas de enfriamiento se lleve a cabo de manera responsable. Sin embargo, la evaluación de una medida legislativa requiere considerar no solamente la conveniencia de sus objetivos, sino también la manera en que sus disposiciones se integran al marco jurídico y administrativo vigente y las implicaciones que puedan surgir durante su implementación.

A esos efectos, durante el proceso de evaluación legislativa, esta Comisión recibió el Memorial Explicativo del Departamento de Educación de Puerto Rico, agencia directamente concernida con la administración del sistema público de enseñanza y con la implementación de las disposiciones propuestas. Aunque el Departamento reconoce el propósito de política pública perseguido por el Proyecto y reconoce, además, que la Cámara de Representantes incorporó enmiendas dirigidas a atender varias de las preocupaciones que había planteado respecto a una versión anterior, mantiene señalamientos relacionados con la integración de las nuevas disposiciones al marco jurídico vigente, la distribución de responsabilidades y determinados aspectos de su implementación administrativa y operacional. Consecuentemente, y por las razones que serán examinadas con mayor detenimiento más adelante en este Informe, el Departamento de Educación no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 776.

Bpr

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. de la C. 776, solicitó memoriales al Departamento de Educación de Puerto Rico, Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) y Autoridad de Edificios Públicos (AEP). No obstante, al momento de la redacción del presente informe, la Comisión únicamente había recibido el memorial explicativo del Departamento de Educación. Asimismo, esta Comisión tomó conocimiento del memorial explicativo remitido por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, por lo que, dada su pertinencia para el análisis del P. de la C. 776, se incluye un resumen de sus planteamientos como parte del presente Informe.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, DEPR) Como parte de su análisis, comenzó examinando el marco jurídico vigente aplicable a las instalaciones escolares y destacó que la Ley 85-2018, *supra*, confiere al Secretario de Educación responsabilidades relacionadas con la planificación, uso, manejo y asuntos presupuestarios de los planteles escolares, así como con el establecimiento de estándares para su construcción, reparación, mantenimiento, inspección y utilización. De igual manera, el DEPR hizo referencia a las facultades que actualmente poseen la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Explicó que la Resolución Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990 atribuye a OMEP, entre otras responsabilidades, la coordinación de proyectos y actividades con otras agencias, la contratación necesaria para adelantar sus propósitos y la preparación de un plan continuo de mantenimiento preventivo y correctivo de las escuelas públicas. Por su parte, la Ley 56-1958, según enmendada, confiere a la AEP facultades relacionadas con el diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación y mejoramiento de instalaciones públicas, incluyendo responsabilidades particulares sobre los planteles bajo su jurisdicción.

Bpo El DEPR también destacó la existencia de la Ley 193-2024, según enmendada, conocida como la "Ley para Establecer el Plan de Acción del Departamento de Educación ante Episodios de Altas Temperaturas". Esta legislación ya ordena al Secretario de Educación establecer un plan para atender los episodios de altas temperaturas en los planteles escolares e incluye, entre las medidas preventivas a considerar, la instalación y mantenimiento de sistemas eficientes de enfriamiento en los espacios de enseñanza y áreas comunes. Igualmente, dispone que la evaluación de riesgos tome en consideración la ubicación y la infraestructura de las instalaciones escolares.

En su análisis el DEPR reconoció que la versión actualmente ante la consideración del Senado contiene cambios sustanciales respecto a la versión que había evaluado originalmente en septiembre de 2025. En aquel momento, aunque el Departamento reconoció la importancia de que las obras y mejoras realizadas en los planteles contaran con las evaluaciones y certificaciones técnicas correspondientes, había expresado preocupaciones relacionadas, principalmente, con la asignación de responsabilidades para identificar fuentes de financiamiento, la referencia a fondos federales que ya no estaban disponibles y las restricciones aplicables a la utilización de determinados fondos federales para sufragar obras de infraestructura y gastos de capital.

El Departamento reconoció que durante el trámite legislativo en la Cámara de Representantes varias de esas preocupaciones fueron atendidas mediante enmiendas al Proyecto. Entre los cambios identificados por el DEPR se encuentra la eliminación de la responsabilidad que originalmente se asignaba a AAFAF para identificar fuentes de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

financiamiento y la eliminación de referencias específicas a fondos ARPA y ESSER. No obstante, luego de evaluar el Texto de Aprobación Final, el Departamento identificó asuntos adicionales relacionados con su integración al marco jurídico vigente, la distribución de responsabilidades y su implementación administrativa y operacional. A juicio del DEPR, considerados en conjunto, estos asuntos justifican mantener su posición de no recomendar la aprobación de la medida.

Uno de los principales señalamientos del Departamento se relaciona con la certificación de capacidad eléctrica. El DEPR reconoce como adecuado que, previo a la adquisición e instalación de unidades de aire acondicionado u otros equipos que representen una demanda significativa de energía, se evalúe la capacidad eléctrica del plantel. Según explicó, este tipo de evaluación permite considerar las condiciones existentes de la infraestructura y reducir los riesgos de sobrecargas, interrupciones del servicio y otras situaciones que puedan afectar la seguridad y el funcionamiento de la comunidad escolar.

Bor Sin embargo, el Departamento identificó problemas relacionados con la manera en que el Proyecto estructura dicho proceso. Particularmente, señaló la necesidad de mantener uniformidad y claridad respecto a quién corresponde emitir o validar la certificación de capacidad eléctrica. Además, advirtió que la medida no establece el mecanismo mediante el cual se realizarán las evaluaciones técnicas requeridas, pues aunque dispone que la certificación consistirá en un informe técnico emitido por un ingeniero o perito electricista y validado por OMEP o AEP, remite a reglamentación posterior el proceso y los criterios para su expedición. Consecuentemente, el texto no determina si estas evaluaciones serán realizadas utilizando recursos profesionales existentes, mediante acuerdos entre entidades gubernamentales, a través de la contratación de servicios profesionales o mediante algún otro mecanismo de implementación.

Para el DEPR, esta indefinición también posee implicaciones administrativas y presupuestarias. El Departamento observó que el artículo 7 incluye los procesos de evaluación técnica y certificación entre las actividades para las cuales OGP y el DEPR deberán identificar fuentes de financiamiento elegibles. Por ello, sostuvo que la implementación de este requisito podría requerir recursos operacionales cuya necesidad y magnitud dependerán del mecanismo que finalmente se adopte. De igual manera, señaló la necesidad de delimitar cómo el nuevo proceso de certificación se integraría a la estructura administrativa y reglamentaria existente y cómo se distribuirían las responsabilidades entre las distintas entidades concernidas.

El Departamento examinó también las disposiciones aplicables cuando un plantel no cuente con capacidad eléctrica suficiente. La medida establece que, ante la ausencia de la certificación correspondiente o cuando se determine que la infraestructura no posee la capacidad necesaria, no podrán adquirirse ni instalarse los equipos hasta que se cumpla

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

con dicho requisito. El DEPR reconoce que esta salvaguarda resulta razonable en la medida en que procura evitar instalaciones en estructuras que no puedan sostener la carga energética requerida. No obstante, entiende necesario establecer claramente cómo las facultades existentes de OMEP y AEP se integrarán al nuevo proceso cuando sea necesario corregir las deficiencias de capacidad eléctrica identificadas.

Otro aspecto objeto de particular atención fue el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado. El artículo 6 del Proyecto dispone que OMEP o AEP, según la jurisdicción correspondiente, serán responsables de establecer, administrar y ejecutar un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para todas las unidades instaladas. Asimismo, establece como condición previa a la adquisición e instalación de nuevas unidades que la entidad con jurisdicción certifique la existencia de fondos suficientes para cubrir los costos de mantenimiento durante el período mínimo establecido mediante reglamento. La falta de disponibilidad presupuestaria para tales fines constituiría un impedimento para la compra.

Sobre este particular, el DEPR observó que las funciones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones escolares ya forman parte del marco jurídico aplicable a OMEP y AEP. Sin embargo, destacó que el aspecto que requiere consideración es la condición presupuestaria que el Proyecto incorpora a las nuevas adquisiciones. En consecuencia, entiende necesario determinar cómo este requisito se integrará a los procesos existentes de planificación presupuestaria, adquisición y mantenimiento.

Bpr
De manera más amplia, el Departamento expresó preocupación por la integración del P. de la C. 776 con el ordenamiento jurídico existente. Señaló que la Ley 85-2018, la Resolución Conjunta Núm. 3-1990 y la Ley 56-1958 ya distribuyen entre el DEPR, OMEP y AEP distintas responsabilidades relacionadas con la planificación, reparación, mantenimiento, inspección, contratación, operación y mejoramiento de las instalaciones escolares. A este marco se añade la Ley 193-2024, que ya establece política pública para atender episodios de altas temperaturas e incluye la instalación y mantenimiento de sistemas de enfriamiento entre las medidas preventivas. En ese contexto, el Departamento indicó que la presente medida incorpora requisitos estatutarios más específicos, pero no establece expresamente cómo ese nuevo esquema se integrará con las facultades, responsabilidades y mecanismos existentes.

El DEPR aclaró que esta circunstancia no significa, por sí sola, que exista un conflicto entre las disposiciones propuestas y el ordenamiento vigente, ni cuestiona la facultad de la Asamblea Legislativa para establecer requisitos adicionales. Su preocupación se dirige, más bien, a que cualquier nuevo marco estatutario quede claramente articulado con las responsabilidades y mecanismos que ya existen, particularmente cuando se imponen obligaciones específicas sobre asuntos que actualmente forman parte del marco jurídico aplicable a las instalaciones escolares.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

En cuanto al aspecto fiscal, el Departamento hizo referencia al Informe 2026-582 de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), que determinó que la pieza legislativa no conlleva un costo fiscal atribuible a la medida, al considerar que las responsabilidades asignadas a OMEP y AEP forman parte de sus facultades y funciones vigentes y que no se contempla la necesidad de asignar recursos presupuestarios adicionales. No obstante, el DEPR realizó una distinción importante desde la perspectiva de la implementación: el texto no permite precisar el costo operacional específico asociado a la ejecución de las evaluaciones y certificaciones ni el mecanismo mediante el cual dicho costo será atendido.

Asimismo, el Departamento destacó que el propio informe de OPAL cita un estudio de 2024 conforme al cual el costo total anual de mantenimiento de los equipos pudiera ascender a \$30.2 millones. Por lo que el señalamiento evidencia la magnitud de los recursos que pueden estar involucrados en el sostenimiento de los sistemas de enfriamiento y la importancia de considerar adecuadamente el componente operacional y presupuestario de su implementación.

Bm
Finalmente, el DEPR concluyó que permanecen asuntos sustanciales que impiden recomendar favorablemente la medida. En particular, señaló que el Texto de Aprobación Final no delimita expresamente cómo los nuevos requisitos relacionados con certificación, adquisición y mantenimiento se integrarán con las facultades, responsabilidades y mecanismos ya establecidos en el ordenamiento vigente. A ello añadió los asuntos de implementación administrativa y operacional identificados en su análisis, especialmente aquellos relacionados con la emisión y validación de las certificaciones y con el mecanismo mediante el cual se realizarán las evaluaciones técnicas requeridas. Por estas razones, y luego de considerar en conjunto los asuntos examinados, el Departamento de Educación de Puerto Rico expresamente no recomienda la aprobación del P. de la C. 776.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y
AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO (AAFAF)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) remitió un memorial explicativo a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes en el que explicó la importancia de que las medidas legislativas sean objeto de un análisis riguroso de su impacto fiscal, presupuestario y económico antes de su aprobación, particularmente cuando puedan requerir nuevos gastos o una reprogramación de fondos. Según indicó, dicho análisis debe identificar claramente las fuentes de financiamiento necesarias y procurar que cualquier efecto fiscal sea neutral en términos de ingresos y gastos. Asimismo, recordó que una reprogramación de fondos estaría sujeta a los requisitos establecidos en la Sección 204(c) de PROMESA.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

Particularmente la AAFAF advirtió que la implantación del P. de la C. 776 podría generar un impacto fiscal significativo como consecuencia de las evaluaciones técnicas y de los planes recurrentes de mantenimiento que requeriría. Según explicó la entidad, estas responsabilidades podrían implicar la contratación de personal técnico especializado o de servicios externos, así como la necesidad de ampliar la capacidad presupuestaria para sostener adecuadamente el funcionamiento de los equipos.

AAFAF también manifestó preocupación respecto a la disponibilidad de los recursos necesarios para sostener la política pública propuesta. En particular, señaló que la ejecución de la medida podría traducirse en un gasto o impacto recurrente sobre el Fondo General. De igual forma, advirtió que la implantación de la medida podría ponerse en riesgo o afectar adversamente el presupuesto balanceado del Gobierno de Puerto Rico, con posibles implicaciones respecto al Principio de Neutralidad Fiscal y los parámetros establecidos en el Plan Fiscal.

Bm
A las consideraciones fiscales se sumaron preocupaciones de carácter operacional. AAFAF destacó específicamente la responsabilidad que la medida impondría a OMEP y AEP respecto al mantenimiento preventivo de los equipos instalados y señaló que ambas entidades enfrentan limitaciones de personal y recursos que podrían dificultar la implantación plena de la medida. Como posible alternativa, planteó que podría evaluarse la inclusión de contratos de mantenimiento con los suplidores desde el momento de la adquisición de los acondicionadores de aire, de manera que los equipos cuenten con servicios técnicos certificados sin aumentar la carga administrativa sobre las agencias concernidas.

No obstante la AAFAF indicó que brindaría deferencia a las entidades concernidas siempre que las actuaciones propuestas se mantuvieran dentro del marco del Plan Fiscal, el presupuesto balanceado y los principios de responsabilidad fiscal aplicables bajo PROMESA.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE PUERTO RICO (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL), mediante el Informe 2026-582, evaluó el posible impacto fiscal del Proyecto de la Cámara 776. En su análisis, la OPAL concluyó que el P. de la C. 776 no conlleva un costo fiscal atribuible directamente a la aprobación de la medida, al entender que esta se limita esencialmente a establecer mediante legislación el marco de política pública y reglamentación aplicable a la instalación de acondicionadores de aire en los planteles escolares.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

No obstante, el propio Informe de la OPAL reconoce la existencia de costos significativos relacionados con la instalación y el mantenimiento de los sistemas contemplados por la medida. A esos efectos, reseña un estudio comisionado en el año 2024 por el Departamento de Educación de Puerto Rico para determinar el costo de instalar acondicionadores de aire en las escuelas públicas, incluyendo la infraestructura necesaria para ello. Conforme a ese estudio, el costo promedio de instalación fue estimado en \$40,569 por espacio, mientras que el costo total anual de mantenimiento de los equipos pudiera ascender a aproximadamente \$30.2 millones.

Este señalamiento adquiere particular relevancia debido a que el propio Proyecto dispone que OMEP o AEP, según corresponda, deberán establecer, administrar y ejecutar un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las unidades instaladas. Además, la medida exige que, previo a la adquisición e instalación de nuevas unidades de aire acondicionado, la entidad con jurisdicción certifique la existencia de fondos suficientes para cubrir los costos de mantenimiento durante el período que se establezca mediante reglamento, disponiendo expresamente que la ausencia de disponibilidad presupuestaria constituirá un impedimento para la adquisición de los equipos.

Bm
Por consiguiente, aunque la OPAL determina que la aprobación del P. de la C. 776 no representa un impacto fiscal adicional sobre el presupuesto del Gobierno en el sentido de requerir una nueva asignación presupuestaria como consecuencia directa de la medida, su propio análisis demuestra que la ejecución de la política pública propuesta está vinculada a obligaciones económicas de magnitud considerable para las entidades responsables. En particular, el estimado de hasta \$30.2 millones anuales en mantenimiento, unido a un costo promedio estimado de \$40,569 por cada espacio en que se instalen los sistemas y la infraestructura necesaria, evidencia que la implementación y sostenimiento de esta política pública requiere una capacidad presupuestaria sustancial, aun cuando dichos costos no sean clasificados por la OPAL como un impacto fiscal incremental atribuible específicamente a la aprobación del Proyecto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 776 no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico reconoce el valor y la importancia del propósito que persigue el Proyecto de la Cámara 776. Las

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

condiciones de calor que se experimentan en nuestros planteles escolares constituyen una realidad que merece atención y que requiere continuar desarrollando alternativas dirigidas a garantizar espacios adecuados, seguros y propicios para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, esta Comisión coincide con la necesidad de procurar que la instalación de unidades de aire acondicionado y otros equipos de alta demanda energética se lleve a cabo de manera planificada, responsable y, particularmente, tomando en consideración la capacidad de la infraestructura eléctrica de cada plantel.

De igual manera, esta Comisión entiende acertado que cualquier inversión dirigida a mejorar las condiciones ambientales de nuestras escuelas esté acompañada de mecanismos que garanticen su sostenibilidad. La adquisición e instalación de equipos constituye únicamente una parte de ese esfuerzo. Para que una política pública de esta naturaleza produzca los resultados esperados, resulta igualmente indispensable considerar su mantenimiento, la capacidad operacional de las entidades responsables y los recursos necesarios para conservar los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Bpr
Precisamente por reconocer la importancia del objetivo perseguido, corresponde evaluar con igual detenimiento las consecuencias administrativas, operacionales y presupuestarias que podrían derivarse de su implementación. La responsabilidad de esta Asamblea Legislativa no culmina con la aprobación de una política pública de indudable mérito; también requiere procurar que las obligaciones que se establezcan mediante legislación puedan ser ejecutadas por las agencias concernidas de manera efectiva y sostenible, sin imponer responsabilidades cuya magnitud o mecanismo de financiamiento no se encuentre suficientemente definido.

A esos efectos, la información recopilada durante el análisis legislativo plantea consideraciones que esta Comisión no puede obviar. Si bien la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa determinó que el P. de la C. 776 no conlleva un costo fiscal atribuible directamente a su aprobación, dicha determinación descansa en que las responsabilidades asignadas a OMEP y AEP forman parte de sus facultades y funciones vigentes y que la medida no contempla una asignación presupuestaria adicional. Ello, sin embargo, no significa que la política pública contemplada pueda ejecutarse y sostenerse sin recursos económicos.

De hecho, los propios datos incluidos en el informe de OPAL reflejan la magnitud económica que supone el acondicionamiento de los planteles escolares. Conforme al estudio de 2024 citado por dicha Oficina, el costo promedio de instalación de acondicionadores de aire, incluyendo la infraestructura necesaria, fue estimado en \$40,569 por espacio, mientras que el costo total anual de mantenimiento de los equipos pudiera ascender a aproximadamente \$30.2 millones. Aunque OPAL aclara que estas cantidades no constituyen, por sí solas, un costo fiscal adicional atribuible al P. de la C.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

776, constituyen datos relevantes al momento de evaluar la capacidad de las entidades concernidas para asumir y sostener las responsabilidades contempladas por la medida.

Esta preocupación no surge únicamente del análisis de esta Comisión. Durante la consideración de una versión anterior del Proyecto, AAFAF advirtió que su implantación podía generar un impacto fiscal significativo debido a la necesidad de realizar evaluaciones técnicas y mantener planes recurrentes de mantenimiento, lo cual podría requerir personal técnico especializado, contratación de servicios externos y capacidad presupuestaria suficiente para sostener el funcionamiento de los equipos. Asimismo, señaló que OMEP y AEP enfrentaban limitaciones de personal y recursos que podían dificultar la implantación plena de las obligaciones contempladas. Si bien algunas de las disposiciones evaluadas por AAFAF fueron posteriormente modificadas durante el trámite legislativo, estas consideraciones generales sobre la sostenibilidad fiscal y operacional de la política pública permanecen pertinentes.

Bpr
Más importante aún, el Departamento de Educación, entidad directamente responsable de la administración del sistema público de enseñanza, reconoce expresamente el propósito de política pública perseguido por el P. de la C. 776 y la conveniencia de evaluar la capacidad eléctrica de los planteles antes de instalar equipos de alta demanda energética. El Departamento reconoce, además, que durante el trámite legislativo en la Cámara de Representantes fueron atendidas varias de las preocupaciones que había planteado respecto a la versión original. No obstante, su evaluación del Texto de Aprobación Final identificó asuntos adicionales relacionados con la integración de las nuevas obligaciones al marco jurídico existente, la distribución de responsabilidades y su implementación administrativa y operacional.

Particularmente, el Departamento advierte que la medida no define suficientemente el mecanismo mediante el cual se realizarán las evaluaciones técnicas requeridas, lo que impide determinar si estas se llevarán a cabo utilizando recursos profesionales existentes, mediante acuerdos entre entidades gubernamentales, contratación de servicios profesionales u otro mecanismo. Esta indefinición posee una dimensión presupuestaria importante, pues, según reconoce el propio Departamento, la implementación de estos requisitos pudiera requerir recursos operacionales cuya necesidad y magnitud dependerán del mecanismo que finalmente sea utilizado.

Esta Comisión es consciente de que las agencias gubernamentales administran recursos limitados y deben atender múltiples responsabilidades dentro de presupuestos previamente establecidos. Por ello, la imposición de nuevas obligaciones estatutarias, aun cuando estén relacionadas con funciones que las agencias ya ejercen, debe evaluarse cuidadosamente cuando su ejecución pudiera requerir recursos operacionales adicionales o comprometer partidas destinadas al cumplimiento de otras responsabilidades. La ausencia de una asignación presupuestaria nueva no equivale

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

necesariamente a la ausencia de consecuencias presupuestarias para la agencia encargada de implementar una política pública.

Del mismo modo, resulta particularmente relevante que el propio artículo 6 del Proyecto condicione la adquisición e instalación de nuevas unidades a que la entidad con jurisdicción certifique previamente la existencia de fondos suficientes para cubrir sus costos de mantenimiento. La medida reconoce, por tanto, que la disponibilidad presupuestaria constituye un componente indispensable para la viabilidad de esta política pública y dispone que, de no existir los recursos necesarios para mantenimiento, no podrá efectuarse la adquisición.

Esta Comisión entiende que legislar responsablemente exige ponderar no solamente aquello que aspiramos alcanzar, sino también la capacidad real del Gobierno para ejecutarlo y sostenerlo en el tiempo. Aprobar una política pública sin contar con suficiente claridad respecto a sus mecanismos de implementación, la distribución de responsabilidades y los recursos operacionales que podrían ser necesarios pudiera, lejos de adelantar su propósito, crear obligaciones que las entidades concernidas enfrenten dificultades para cumplir adecuadamente.

Bpr
anterior cobra mayor relevancia ante la posición oficial del Departamento de Educación. Luego de reconocer el mérito de la iniciativa y las enmiendas realizadas durante su trámite legislativo, el DEPR concluyó que permanecen asuntos relacionados con la integración de los nuevos requisitos de certificación, adquisición y mantenimiento con las facultades y mecanismos existentes, así como interrogantes sobre la implementación administrativa y operacional de las evaluaciones técnicas. En atención al conjunto de estas consideraciones, el Departamento no recomienda la aprobación del P. de la C. 776.

Por todo lo anterior, la determinación de esta Comisión no debe interpretarse como un rechazo al propósito que inspira la medida, ni a la necesidad de continuar mejorando las condiciones ambientales de nuestros planteles escolares. Por el contrario, esta Comisión reconoce que se trata de un objetivo meritorio y necesario. Sin embargo, precisamente por la importancia de dicho propósito, cualquier política pública dirigida a alcanzarlo debe descansar sobre una estructura administrativa, operacional y presupuestaria que permita su cumplimiento efectivo y sostenible.

En el ejercicio responsable de nuestra función legislativa, no podemos soslayar las advertencias formuladas por las entidades concernidas ni las implicaciones económicas que surgen de la información recopilada. La creación de obligaciones mediante legislación debe ir acompañada de una evaluación de la capacidad de las agencias para asumirlas, particularmente cuando están involucrados costos recurrentes de mantenimiento y posibles necesidades adicionales de recursos operacionales.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. de la C. 776

En consecuencia, aun reconociendo plenamente la importancia y el mérito del propósito perseguido por el Proyecto de la Cámara 776, y luego de evaluar detenidamente la totalidad de la información recibida, particularmente la posición expresada por el Departamento de Educación de Puerto Rico, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico entiende que no resulta prudente recomendar su aprobación.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 776.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura